

1038268-37.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Marina San Juan Melo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... dos autos que o autor foi vítima de roubo de seu aparelho celular, motivo pelo qual solicitou junto a loja da ré novo chip, contudo sua linha móvel foi habilitada na modalidade pré-paga, sem que tivesse solicitado tal procedimento, o que é corroborado pelos documentos de fls. 19 e seguintes, não desconstituídos pela ré. Pois bem, considerando que o autor já era titular de duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Adolfo Pinheiro, 1.992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1038268-37.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1038268-37.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Stefano Donassolo

Requerido:

Claro S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marina San Juan Melo

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95, fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova oral em audiência. Ademais, os documentos carreados aos autos são suficientes a compreensão do tema e julgamento do pedido. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos de ordem moral e pedido de tutela antecipada, em virtude de portabilidade da linha de telefonia móvel (11) 97687-4809, para modalidade pré-paga, se anuência da parte autora. Afasto, inicialmente, a preliminar aventada, tendo em vista que a parte autora advoga em causa própria, dispensada assim a juntada de instrumento de mandato. No mérito, tenho que o pedido comporta parcial acolhimento. Destaco a ampla aplicação do CDC na hipótese, bem assim da regra de inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança dos fatos narrados na inicial. É incontroversa nos autos a titularidade da parte autora na linha de telefonia móvel (11) 97687-4809, mantida com a ré, juntamente com combo de internet e TV por assinatura.

É dos autos que o autor foi vítima de roubo de seu aparelho celular, motivo pelo qual solicitou junto a loja da ré novo chip, contudo sua linha móvel foi habilitada na modalidade pré-paga, sem que tivesse solicitado tal procedimento, o que é

corroborado pelos documentos de fls. 19 e seguintes, não desconstituídos pela ré. Pois bem, considerando que o autor já era titular de duas linhas móveis na modalidade pós paga, cabia à ré demonstrar nos autos a alteração da modalidade contratada e autenticidade da suposta alteração, ônus do qual não se desincumbiu. Outrossim, a contestação é genérica, não controvertendo os fatos narrados na inicial de forma específica, tampouco os esclarecendo.

Como se não bastasse, a parte autora não conseguiu resolver a questão administrativamente, apesar de todos os esforços para tal, tendo que se valer de liminar judicial para restabelecimento de sua linha telefônica, nos moldes contratados.

Evidente, assim, a falha na prestação de serviço.

Neste contexto, considerando a desídia da ré em simples procedimento de habilitação de chip, bem como o pedido de retomada da linha nos moldes contratados, comprovada a fls. 22/23, de rigor o restabelecimento da linha móvel objeto da lide.

Vislumbro danos morais a indenizar, em razão do descaso em relação a parte autora e a absurda situação a que exposta, considerando, ademais, a essencialidade do serviço de que restou privada em razão da inabilitação da linha. Tendo em vista os pressupostos legais para sua fixação, arbitro os danos morais em R\$ 5.000,00.

No que toca à pretensão de exibição de documento, contudo, resta o pleito indeferido, uma vez que, se cumulativamente pleiteada com outros pedidos de natureza diversa, como na hipótese, deve ser processada pelo rito comum ordinário (CPC, art. 327, § 2º).

É o quanto basta.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R\$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de correção monetária, ambos a partir da data da publicação da sentença. Torno definitiva a tutela concedida às fls. 24. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Libere-se a pauta de audiência.

Custas e honorários advocatícios "ex lege".

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o que poderá ocorrer no prazo de 10 dias, deverá ser recolhido preparo, composto de duas verbas: a) 1% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 05 UFESPS (correspondente as custas dispensadas em 1ª Instância de jurisdição), mais b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, ou, nas hipóteses de pedido condenatório, 4% sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo juiz para esse fim, observado também o mínimo de 05 UFESPS- guia DARE-SP- Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Código de Receita 230-6), montante a ser recolhido no prazo de 48 horas, a contar da interposição do recurso, independentemente de nova intimação, acrescido das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do Comunicado 1530/021, observando-se que cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do Tribunal de Justiça de São Paulo, a seguir:

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>

Caso tenha ocorrido o depósito de mídia em Cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a Serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 da NSCGJ.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA